



가지급금의 효과적인 해결방안

- 산업재산권 활용 -

CEO 파트너즈

가치급금 해결 방안



직접 갚는 법

- 가족과 자녀에게 물려줄 **개인자산을 매각 후 정산**
- 수십년 일한 보상으로 받게 되는 **퇴직금으로 정산**
- 높은 세율을 지불한 후 **급여, 상여, 배당으로 정산**



★ 산업재산을 활용하여 정산

산업재산권 활용 방안은 기획재정부가 활성화 마련을 하고, 국세청과 대법원의 법리 검토가 이미 끝난 상황

산업재산권 특징

01 특허권

특허권은 **고도의 발명을 대상으로** 한다. 제조방법, 생산방법 등의 방법적인 것은 특허로만 출원할 수 있다. 특허권의 존속기간은 특허출원일로부터 20년이다.

02 디자인권

디자인권은 물품의 형상·모양·색채 등에 의한 **외형의 디자인을 대상으로** 한다. 기존제품과 다르게 외관에 미적 감각을 살린 것은 디자인으로 출원할 수 있다. 디자인권의 존속기간은 디자인권 설정 등록일로부터 15년이다.

03 상표권

상표권은 기호, 문자, 도형, 색채에 의하여 **상품을 표시하는 상표를 대상으로** 한다. 상호도 상표로 등록할 수 있다.

산업재산을 통한 보상



산업 재산권이란 특허법, 실용신안법, 디자인보호법, 또는 상표법에 따라 등록된 **특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권**을 말한다.



산업재산권은 특허청에 등록을 함으로써 취득된다.
(특허법 제38조, 실용신안법 제8조, 디자인법 제16조, 상표법 제9조)

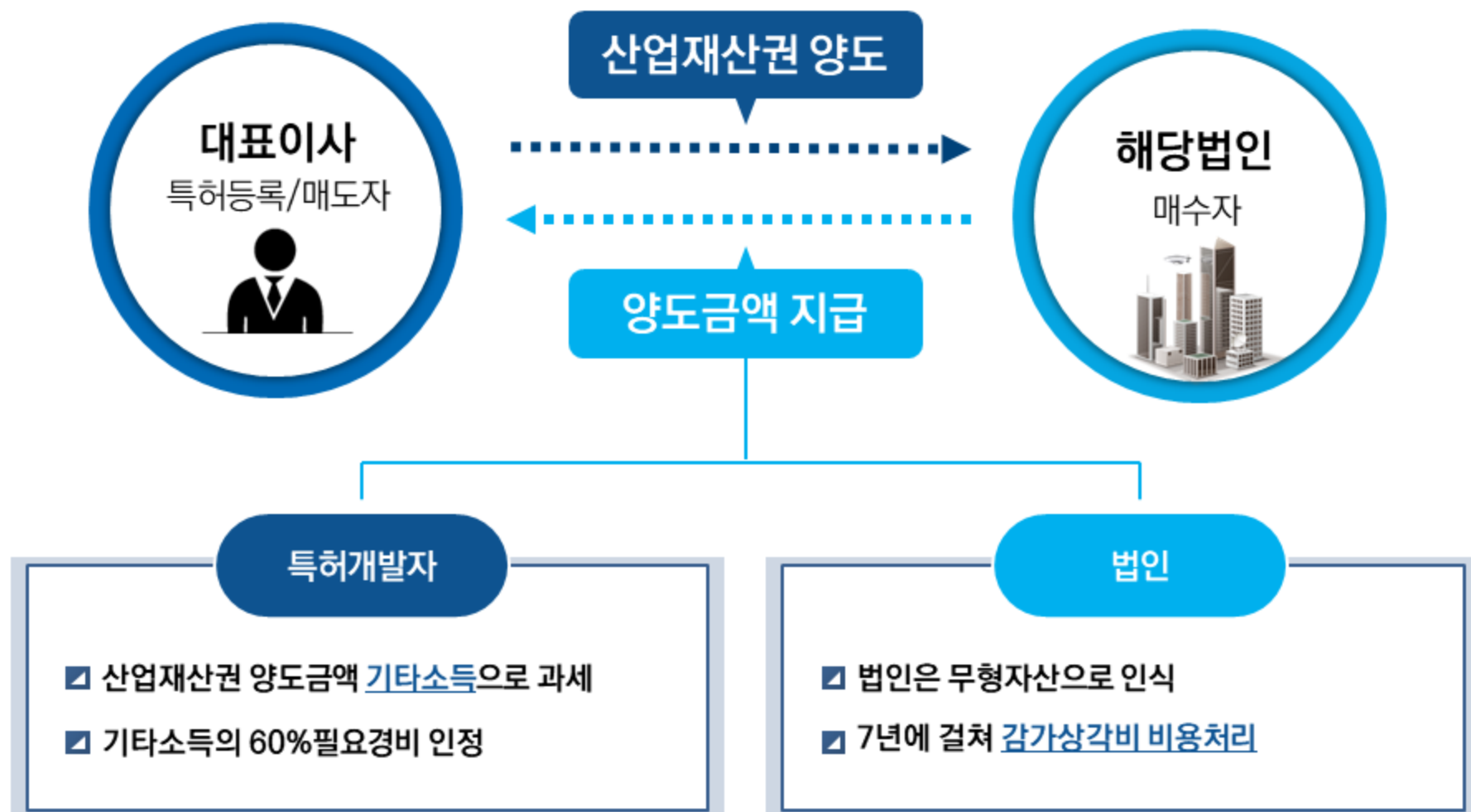


산업재산권은 법인에 양도하여 보상 받을 수 있다.

산업재산권을 통한 보상



산업재산권 양도 절차



산업재산권 양도시 기타소득으로 과세

기타소득이란?

(소득세법 제21조1항7호,87조)

독립된 자격으로 일시적, 우발적으로 용역을 제공하고, 불규칙적으로 발생하는 소득

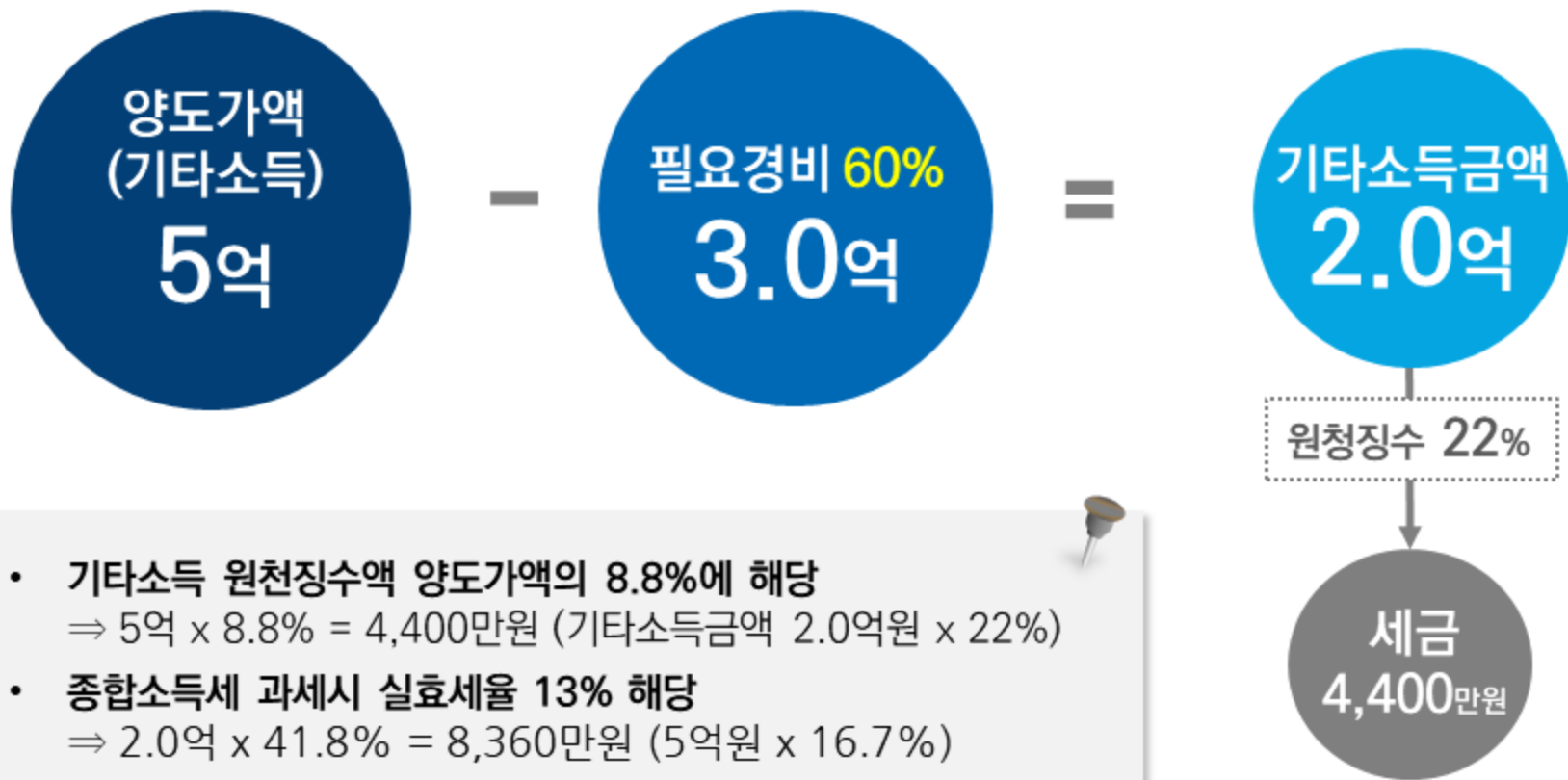
예: 상금, 현상금, 산업재산권(영업권,특허권, 디자인권,상표권), 복권당첨금, 위약금과 배상금, 일시적인 문예창작소득, 사례금, 전속계약금 등

- 받은 금액 **60% 필요경비** 인정
- 기타소득 **원천징수 22%**(주민세포함)
- **300만원 초과시** 다른 소득과 **합산과세**
_ 소득세법145 ①

종합과세소득



기타소득 세금



“ 기타소득 1억에 대한 종합소득세가 부담 된다면 당해년도 상여 등 근로소득을 줄이면 됨 ”

[참고] 무형자산 감가상각 내용연수

구분	종류	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권, 디자인권	5년
	특허권	7년
	저작권	저작권 보호기간



무형자산 감가상각 회계처리

- **잔존가액** : 무형자산의 잔존가액은 없는 것을 원칙으로 한다. (7년 후 0원)
- **상각방법** : 무형자산은 정액법에 의해 감가상각 한다.

예시: 특허권 무형자산 연간 감가상각비 = 7억(취득원가) / 7년 (내용연수) = 1억

결산시 분개

(차) 무형자산 상각비 1억

(대) 특허권 1억

지식재산권 양도 프로세스 및 절세효과



확인사항

- 무형자산의 평가 시 재무제표와 연동
- **반드시 가평가가 필요**
- 영업이익이 높은 회사가 평가 금액을 높게 받을 수 있음
 - 약식: 특허권 1년치 영업이익의 0.8배 ~ 1.2배, (단 특허권 평가액 5억 넘지 않도록)
 - 약식: 상표권 1년치 영업이익의 0.6~0.8배
- 가평가 시점과 특허 등록 후 평가 시점의 평가 금액이 상이할 수 있음을 유의

컨설팅 진행 과정 시 유의점

컨설팅 진행시 체크 리스트

1

발명의 완성 과정의 증빙 자료

- 대표자의 발명노트 작성 및 메일 내역 (변리사와 주고 받은) 기록
- 발명 미팅 시의 사진 자료 및 녹음 내역 기록

2

법인 대표의 비용으로 처리된 내역

- 대표 개인 비용으로 처리한 내역

3

부설연구소가 있는 경우 법인과 공동출원을 통한 지분 설정

- 대표와 법인의 공동출원을 통한 지분 공유
- 비용도 지분 비율에 따라 공동으로 처리

4

직무발명보상제도가 있는지 여부

- 직무발명보상제도가 규정되어 있는 경우, 법률상 배임의 이슈가 발생할 수 있음

특허권 시가 평가

2015년 2월 12일

1. 사실관계

당사는 건설업을 영위하는 13년 차 중소기업으로 금년도에 직무발명관련 보상을 하고자 하며 관련된 내용은 다음과 같습니다.

- 특허관련 발명자 : 대표이사
- 법인명의로 특허출원
- 보상금액 : 3억원

2. 질의사항

2) 직무발명은 대표이사가 발명하고 특허출원은 법인명의로 하면, **대표이사의 발명이 법인에게 양도하는 형태가 되는데 이 경우 다른 세금문제는 없는지?**

특허권 시가 평가 (계속)

[법인세 분야]

대표이사의 특허권을 법인의 명의로 등록(법인의 자산 처리)하는 것은 **대표이사의 특허권을 법인이 매입한 것이므로 해당 거래에 대하여는 시가를 기준으로** 부당행위계산 부인 여부를 판단하는 것입니다. (법인과 특수관계자간의 거래)

시가란 특수관계인이 아닌 제3자간에 일반적으로 거래된 가격이 있는 경우에는 그 가격을 말하는 것으로 귀 사례와 같은 **특허권(무형자산)의 시가가 형성되어 있지 않다면 감정평가법인의 감정가액**, 상속세 및 증여세법 제64조의 '무체재산권 가액' 규정을 순차적으로 적용하는 것이니 아래의 법 조항을 참고하시어 거래가액을 결정하시기 바랍니다.

(적정한 거래 가액으로 처리한 경우에는 부당행위계산 부인규정을 적용하지 않음)